



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2017/3.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI

9 Aralık 2017-Cumartesi 14:30-16:00

Açıklamalar

1-) Birinci soru 25, İkinci soru 35, Üçüncü ve Dördüncü sorular 20'şer puandır.

2-) Cevaplar kısa ve okunaklı yazılmalı, tek kağıdı kesinlikle aşmamalıdır. BAŞARILAR.

SORULAR

1-) Vergi Usul Kanunu'nun 261'nci maddesinde yer alan değerlendirme ölçülerinden 5 adedini yazınız. (Herbiri 5 puan toplam 25 puan. 5'den fazla yazmayın. İlk beş değerlendirmeye alınacak, ilk beşten sonraki cevaplar dikkate alınmayacaktır.)

2-)Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız.(Cevaplarken soruyu tekrar yazmayın. Kısaca cevabı yazın. Her şıkkın sadece bir cevabı vardır. Birden fazla cevap vermeyin. Cevabı oluşturan kelimenin eş anlamlısını yazmayın. Bu size ekstra bir puan kazandırmayacaktır. Eş anlamlısı olarak yazdığınız kelime doğru değilse, cevabı bilmediğiniz şeklinde yorumlanacak ve cevabınız yanlış kabul edilecektir.Her biri 5 puan toplam 35 puan)

a)Verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişiye ne denir? (VUK Md. 8)

b-)Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameleye ne denir? (VUK 20)

c-)Muameleler, Serbest Meslek Kazanç Defterine ne zaman kaydedilir? (VUK 219)

d-)Vergi ziyasına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyasında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyası cezasının yüzde elli, usulsüzlük cezasının yüzde yirmi beş oranında artırılmak suretiyle uygulanmasına ne denir?(VUK 339)

e-)Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgeye ne denir? (VUK 359)

f-)Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar hangi gelir unsuruna göre vergilendirilir? (GVK 37)

g-)Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için ne sayılır? (KVK 12)



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

3-)Keskin A.Ş. hem ihracat yapmakta hem de yurtiçine mal satmaktadır. Şirket, ihracatından dolayı 50.000.000 TL karşılığı döviz hasılatı elde etmiştir. Aynı şirketin yurtiçine mal satışı nedeniyle elde ettiği hasılat ise 30.000.000 TL'dir. Şirketin yurtdışı giderlerinin toplamı 600.000 TL olup bunun 150.000 TL'lik kısmının belgesi mevcuttur. Geri kalan 450.000 TL'lik kısmının belgesi yoktur. Bu verilere göre şirketin indirebileceği götürü gider tutarı kaç TL'dir? **(20 Puan)**

4-)Tüccar Ahmet Bey'in 2017 yılında elde ettiği ticari kazancı 60.000 TL'dir. Ahmet Bey, sahibi olduğu ve ticari işletmesine dâhil olmayan apartman dairesini konut olarak kiraya vermiş ve 2017 yılında toplam 20.000 TL kira geliri elde etmiştir. Ahmet Bey, gayrimenkul sermaye iradının beyanında götürü gider usulünü seçmiştir. Bu verilere göre, Ahmet Bey'in gelir vergisi matrahı kaç TL'dir? **(Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2017 yılı için 3.900 TL'si gelir vergisinden istisnadır. Götürü gider oranı %25'dir.) (Bu oran sınavda düzeltilmiştir.)(20 Puan)**



SINAV KOMİSYONU CEVAPLARI

1-)

1. Maliyet bedeli;
2. Borsa rayici;
3. Tasarruf değeri;
4. Mukayyet değeri;
5. İtibari değeri;
6. Vergi değeri;
7. Rayiç bedel,
8. Emsal bedeli ve ücreti.

2-)

- a-) Vergi Sorumlusu
- b-) Verginin Tarhı
- c-) Günü gününe kaydedilir.
- d-) Tekerrür
- e-) Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
- f-) Ticari Kazanç
- g-) Örtülü Sermaye

3-) Gelir Vergisi Kanunu'nun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40'inci maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde;

"İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılâtın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler."

hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda Keskin A.Ş. ihracatı dolayısıyla elde ettiği 50.000.000 TL karşılığı döviz hasılatının binde beşi olan (50.000.000 TL x 5/1000) = 250.000 TL'yi götürü gider olarak indirebilir.

4-) Tüccar Ahmet Bey ticari kazanç elde ettiği için Gelir Vergisi Kanunu'nun 85'inci maddesi hükmüne göre, yıllık beyanname vermek zorundadır. Aynı kanunun 21'inci maddesi hükmüne göre, ticari kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar konut kira geliri istisnasından yararlanamamaktadır. Dolayısıyla, Tüccar Ahmet Bey 3.900 TL'lik istisnadan yararlanamayacaktır.



TÜRMOB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

Götürü gider oranı %15 olduğundan Ahmet Beyin beyan edeceği gayrimenkul sermaye iradı $(20.000 \text{ TL} - (20.000 \text{ TL} \times \%15)) = 17.000 \text{ TL}$ 'dir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 85 ve 86'nci maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, Ahmet Bey'in ticari kazancı ile konut kirasından elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının birlikte beyan etmesi gerektiği sonucuna ulaşılır. Dolayısıyla Ahmet Bey'in Gelir Vergisi Matrahı $(60.000 \text{ TL} + 17.000 \text{ TL}) = 77.000 \text{ TL}$ 'dir.